
감사결과 처분요구서

- 2021년 제1차 복무감사 -

2021. 5.

한국에너지기술연구원 감사

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 임직원 행동강령 이행 및 복무실태 점검을 통한 건전한 공직기강 확립을 위하여 복무감사를 실시함

2. 감사대상 및 범위

- 대상 : 본원 및 지역조직
- 범위 : KIER 임직원 행동강령 이행실태 점검, 출·퇴근, 출장, 선택적 근로시간, 취업규칙, 문서 및 USB 보안 등 준수 여부 점검

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원 : 감사부 4인
 - 감사반장 : 부장 [REDACTED]
 - 감사반원 : [REDACTED]
- 감사기간 : 2021. 4. 12(월) ~ 4. 16(금) (5일)

4. 감사중점사항

- 행동강령 : 예산의 목적외 사용(출장비, 업무추진비 등), 골프 접대·향응, 금품수수, 외부강의 신고, 갑질, 공용재산의 사적 사용 등 위반 여부
- 복 무 : 출·퇴근, 중식시간, 외출, 결근, 공가·병가에 따른 복무규정 준수 여부
- 보 안 : 부서별 보안점검, 실험실 안전점검, 책상·캐비닛 잠금, 문서·이동식 저장매체(USB 등) 방치 여부
- 기타(출장신청 없이 근무지 외 법인카드 사용, 근무 중 골프장 이용 등)

Ⅱ. 감사결과 총괄

① 처분요구사항

일련 번호	지 적 사 항	처 분 요 구			비 고
		처분 종류	재정상 조치금액 (원)	신분상 조치인원 (명)	
1	병가 신청에 대한 관리 부적정 ① 7일 이상 병가 신청 시 진단서가 아닌 소견서를 첨부 ② 병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우 증빙 첨부을 필수로 인식하도록 시스템 개선 필요 ③ 증빙의 확인이 필요한 휴가신청에 대하여는 복무관리담당부서에서 접수 및 검토하는 절차 필요 ④ 질병으로 연간 한도 60일을 초과한 병가 신청	통보 권고 통보			
2	휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 산입 여부에 대한 기준 불합리 : 전체 휴가의 종류에 대하여 적용될 수 있도록 취업규칙을 개정할 것	개선			

② 현지조치사항

1	휴가자에 대한 부재자 현황 표시 불합리 : 휴가자에 대한 부재자 현황 표시를 일괄 '휴가'로만 표시하고 있는 것을, 각 휴가 종류별로 괄호속에 추가 표시해주도록 현지조치(연차, 공가, 특별휴가 등)
2	신규직원 행동강령 준수 서약서 미제출 : 2021. 4. 1. 자 발령 신규직원에 대한 교육이 늦어질 예정(9월)이므로 'KIER 임직원 행동강령」 제38조(교육) 제2항(임용 후 3개월 이내)에 의한 '임직원 행동강령 준수 서약서'를 징구하여 행동강령책임자에게 제출하도록 현지조치

Ⅲ. 개별 처분요구사항

1. 병가 신청에 대한 관리 부적정

「취업규칙」 제21조(병가)를 보면, 연구원은 다음과 같은 경우 청원에 의하여 직원에게 유급병가를 허가할 수 있다. 다만, 병가일이 6일을 초과할 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다고 되어 있고, 제1호 공상으로 출근이 불가능할 때 : 6월 이내 다만, 의사의 진단서를 첨부하여 병가연장을 신청할 경우 3개월의 범위 내에서 원장의 승인을 받아 연장할 수 있다, 제2호 전염병으로 인하여 출근이 금지되었을 때 : 소요기간, 제3호 '기타 질병, 상해로 인하여 출근할 수 없을 때 : 연 60일 이내'라고 되어 있다.

따라서 6일을 초과한 7일 이상의 병가에 대하여는 의사의 진단서를 첨부하여야 하는 것이다. 갑자기 아픈 경우처럼 사전에 의사의 진단서를 첨부하기가 어려운 경우도 충분히 발생할 수 있으므로 사후에 진단서를 첨부하는 기능도 필요하다고 하겠다.

그런데, 2021년 1월부터 3월까지의 병가 사용 현황을 살펴본 결과, 규정에 맞지 않게 병가를 사용하고 있는 사례가 일부 발견되었다.

참고로 공무원에게 적용되는 「국가공무원 복무규정」 제18조(병가) 제3항에서도 병가일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있다.

1) 7일 이상 병가 신청 시 진단서가 아닌 소견서를 첨부

은 2021. ~ 2021. 까지 일간의 병가를 사용하면서 으로 통원중이며 2주정도 입원 치료가 필요하다는 '소견서'를 첨부하였다. 또한, 도 2021. 일의 병가를 사용하면서 역시 진단

서가 아닌 소견서를 첨부하였는데, 복무관리 담당부서는 신청단계에서부터 진단서 첨부 대상은 이를 명확히 주지시켜 줄 필요가 있다고 하겠다.

진단서는 「의료법」 제17조(진단서 등)와 「의료법」 시행규칙 제9조(진단서의 기재 사항)에 의하여 병명 및 질병분류기호를 기재하도록 하고 있는 문서이지만, 소견서는 「의료법」상의 문서가 아니다. 또한 소견서는 질병·부상 등으로 진료 중에 동일 의료기관에서 다른 진료부서로 또는 다른 의료기관에서 동일 환자의 진료에 참고할 수 있도록 하기 위하여 진료의사가 자신의 소견을 적은 것이다. 반면에 진단서는 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 생명이나 건강의 상태를 증명하기 위하여 작성한 의학적 판단서이다. 따라서 진단서와 소견서는 그 용도가 다른 문서인 것이다.

2) 병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우 증빙 첨부를 필수로 인식하도록 시스템 개선 필요

병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 진단서 첨부대상임을 알려주도록 팝업창을 띄어줄 필요가 있는데, 일부 보완해야 할 사항이 발견되었다.

현재 시스템으로는 병가일수 산정 시 연간 30일을 초과하지 않을 때에는 토요일과 일요일을 포함하여 산정하고 있는데, 평일 기준으로 병가의 연간 누계가 6일을 초과할 경우에는 알림 팝업창이 뜨고 있는데 반하여, 토요일과 일요일을 포함한 병가일수가 연간 누계 6일을 초과할 경우에는 알림 팝업창이 뜨지 않고 있었다. 이 부분은 「취업규칙」에서 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 산입여부에 대한 기준을 명확히 정한 후 그에 맞도록 시스템을 정비하여야 할 것이다.

또한, 병가 사용 시 증빙의 첨부는 연간 병가 누계일수가 7일 이상이 되는 시점부터 첨부해야 하는데, [REDACTED]의 경우를 보면, 병가신청 3회차 누적 10일까지 증빙의 첨부 없이 병가를 사용하다가

4회차 18일을 추가로 신청하면서 증빙을 첨부하였다.

[휴가신청현황 관리자 화면]

No	☐	요청번호	신청일자	사번	성명	부서	직급	휴가구분	휴가기간		사유	일수	결재상태	첨부필수	첨부여부
									시작일	종료일					
1	☐							병가				1	접수완료		
2	☐							병가				18	접수완료	필수	Y
3	☐							병가				1	접수완료		
4	☐							병가				4	접수완료		
5	☐							병가				5	접수완료		

즉, 1차로 병가를 5일 사용 후 2차로 4일을 신청하였기에, 연간 누계 7일 이상에 해당하므로 이 시점에서 진단서를 첨부하여야 하는 것이다. 즉, 현재의 ‘휴가신청현황’ 관리자화면 시스템에서는 단일 병가 신청 건이 7일 이상인 건에 대하여만 증빙의 첨부를 “필수”로 인식하도록 설계되어 있는데, 연간 누계 병가일수가 7일이 되는 기간에 해당하는 병가를 신청할 때부터 증빙의 첨부를 “필수”로 인식하여 체크할 수 있도록 시스템을 수정해야 하는 것이다.

한편, 갑작스러운 질병 등으로 사전에 진단서를 첨부하기가 어려울 경우 사후에 진단서를 첨부할 수 있는 기능은 시스템에 갖추어져 있다.

3) 증빙의 확인이 필요한 휴가 신청에 대하여는 복무관리 담당부서에서 접수 및 검토하는 절차 필요

2020년까지는 사용자의 휴가 신청서를 인재지원실에서도 접수·결재를 하였으나, 2021년부터 새로 도입된 KIER Portal 시스템에서는 사용자의 모든 휴가신청서에 대하여 소속 부서장 결재만으로 끝나도록 개편되었고, 인재지원실에서는 추가적인 접수·결재 절차 없이 별도의 모니터링을 통하여만 복무관리를 하고 있다.

본인의 법정휴가인 ‘연차’의 경우에는 담당부서의 접수·결재 절차를 생략하여도 될 것이나 진단서 등 증빙의 확인이 필요한 병가와 같은 휴가에 대하여는 복무관리 담당부서에서 접수·검토 절차를 거치도록 하는 것이 휴가 사용자 뿐만아니라 복무관리 측면에서도 합당할 것이다.

4) 질병으로 연간 한도 60일을 초과한 병가 신청

「취업규칙」 제21조(병가) 제3호에 따라 질병으로 인하여 출근할 수 없을 때에는 연 60일 이내에서만 병가를 사용할 수 있는데도, [REDACTED] [REDACTED]은 2021. [REDACTED] [REDACTED]병원에서 발급한 진단서(MEDICAL REPORT)를 첨부하여 병가기간 2021. [REDACTED] [REDACTED]까지 총 320일을 신청하였는데, 부서장인 [REDACTED] [REDACTED]는 이를 그대로 결재하였고, 복무관리 담당 부서인 인재지원실에서도 감사일 현재까지 모니터링이 제대로 이루어지지 않고 있었다. (감사기간중에 담당자가 취소 조치¹⁾)

「KIER SCHOOL 운영규정」 제27조(의무) 제2항을 보면, 학생은 캠퍼스 소속 보안 및 안전, 복무 규칙 등 관련 규정을 준수하고 기강 유지에 필요한 조치에 따라야 한다고 되어 있으므로 연합대학원생에게도 「취업규칙」의 병가관련 규정이 적용된다고 하겠다.

질병으로 연간 누계 60일을 초과하여 출근할 수 없을 때에는, 60일까지는 병가를 사용하고 60일을 초과하여 출근할 수 없는 기간에 대하여는 「인사규정」 제45조에 의한 휴직을 신청해야 하는 것이다. 따라서 질병·상해로 연간 누계 60일을 초과하는 병가는 신청 자체가 불가능하도록 행정지원시스템의 ‘휴가신청’ 메뉴도 수정할 필요가 있다고 하겠다.

한편, 위 사람의 인사정보 ‘비고’란에는 2021. [REDACTED] ~ 2022. [REDACTED] 까지 ‘학업중단 휴직’으로 표시되어 있었다.

「업무분장규정」 제25조(인재지원실)를 보면, 인재지원실은 다음 사항을 분장한다고 규정한 다음, 제3호로 “복무관리에 관한 사항 - 근무시간, 휴일 및 휴가, 근태관리, 기타 복무관리에 관한 사항”이라고 규정하고 있다.

따라서 질병으로 규정에 맞지 않게 연간 한도 60일을 초과한 병가의 신청에 대하여 2개월이 지난 시점에 모니터링을 하고 취소 조치를 취했

1) 감사기간 : 2021. 4. 12.(월) ~ 4. 16.(금), 담당자 취소일자 : 4. 15.(목)

다는 것은 전체 직원의 복무에 대한 관리를 소홀히 한 것에 해당된다고 할 것이다.

다만, 2020년까지는 질병으로 연간 누계 60일을 초과한 병가 신청이 불가능하도록 시스템이 설계되어 있었으나, 2021년부터 새로이 도입된 KIER portal 시스템의 시스템 개편 초기인 점과 오류발생 사항들을 수정·보완해 나가는 단계임을 정상참작하여 조치할 사항을 결정하였다.

조치할 사항 ① 원장(인재지원실장)은 7일 이상 연속되는 병가뿐만 아니라 병가의 연간 누계가 6일 초과에 해당되는 기간의 병가신청 시점에서부터 증빙의 첨부를 필수로 인식하도록 관리자용 ‘휴가신청현황’ 시스템을 수정하시고, 질병·상해로 연간 누계 60일을 초과하는 병가는 신청자체가 불가능하도록 ‘휴가신청’ 시스템을 개선함으로써 복무관리에 만전을 기하시기 바랍니다. **【통보】**

② 원장(인재지원실장)은 증빙의 확인이 필요한 휴가신청에 대하여는 복무관리 담당부서의 접수 및 검토 절차를 거치는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**

③ 원장(인재지원실장)은 질병으로 연간 누계 60일을 초과하여 병가를 신청한 [REDACTED]에 대한 병가기간을 2021. [REDACTED] 부터 60일에 해당하는 2021. [REDACTED] 까지 이내로 수정하거나 취소 조치를 하시기 바랍니다. **【통보】 (시정완료)**

2. 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 산입 여부에 대한 기준 불합리

「취업규칙」 제5조(근무시간) 제1항을 보면, 1주간의 근무일은 5일로 한다. 단, 제14조에서 정한 유급휴일 외 휴무일은 무급휴무로 한다고 되어 있다.

그리고 제14조를 보면, 연구원은 하기일을 유급 휴일로 한다.

1. 주휴일(일요일, 단 교대근무자와 근로계약에서 별도로 정하는 자는 별도로 정함에 따른다)
2. 근로자의 날
3. 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일(단, 일요일은 제1호의 주휴일로 대체한다)
4. 연구원 창립기념일
5. 기타 정부 또는 연구원이 특별히 정하는 날 이라고 되어 있다.

이에 따라 「취업규칙」상 일요일은 유급휴일이며, 토요일은 무급휴일에 해당한다.

휴가는 법정휴가와 약정휴가로 구분할 수 있는데. 근로기준법 등 노동관계법령에서 규정하는 법정휴가로는 ‘연차유급휴가(근로기준법 제60조), 생리휴가(근로기준법 제73조), 출산휴가(근로기준법 제74조), 육아휴직제(남여고용평등법 제19조)’ 등이 있고, 약정휴가로는 회사에서 취업규칙으로 정하고 있는 공가, 특별휴가, 병가 등이 있다.

약정휴가에 토요일 또는 공휴일을 포함시킬 것인지 여부는 취업규칙에 정하여진대로 포함여부를 결정하면 되지만, 이에 대한 기준이 취업규칙에 없다면, 고용노동부의 행정해석에 따라 결정하게 된다. 관련 고용노동부 행정해석(근기 01254-3483, 1988.03.08.)을 보면, 유급휴가기간 중 유급휴일은 휴가일수에서 제외하고 무급휴일을 포함하여 휴가일수를 계산한다고

되어 있다. 즉, 예시로 토요일에 결혼을 하게되어 특별휴가를 신청한다면, 휴가일수 5일은 “토, 월, 화, 수, 목”으로 산정이 되는 것이다. 금요일까지 쉬고자 한다면, 금요일은 개인 연차를 써야하는 결과가 초래된다.

따라서 취업규칙에서 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 포함여부에 대한 명확한 기준을 정함으로써 직원의 복리후생을 도모할 필요가 있다고 하겠다. 참고로 공무원의 경우를 살펴보면, 「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일)에 ‘휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 아니한다. 다만, 연가를 제외한 휴가 일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다’라고 정하고 있다.

그런데, 연구원의 취업규칙에서는 전체 휴가의 종류에 대하여 적용되는 기준이 없는 상태이며, 제20조(특별휴가) 제3항으로 공휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 단, 휴가일수가 1개월 이상은 그러하지 않다고만 되어 있다. 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 산입여부에 대한 기준은 특별휴가에만 적용되는 기준이 아니라고 할 것이며, 꼭 필요한 토요일에 대한 기준도 없는 실정이다. 즉, 제20조(특별휴가) 제3항으로 특별휴가에만 적용되는 기준을 정해놓을 것이 아니라 전체 휴가의 종류에 대하여 적용되도록 별도의 조문으로 규정해놓아야 하고 토요일에 대한 기준도 포함하여야 할 것이다.

그 결과, 현재 우리연구원은 약정휴가 부여 시 특별휴가의 경우에는 토요일과 일요일을 제외하여 부여하고 있으며, 병가의 경우에는 토요일과 일요일을 포함하여 부여하는 등 일정한 기준이 없는 상태로 직원의 휴식을 도모하며 고용노동부의 행정해석과 어긋나지 않도록 현실에 맞추어 규정을 개정할 필요가 있다고 하겠다.

[2021년 1월 ~ 3월 휴가기간 중 토요일 또는 공휴일 산정 사례]

소속	직급	성명	휴가종류	휴가기간	산정기준
			특별휴가		5일(토·일 제외)
			병가		9일(토·일 포함)
			특별휴가		7일(토·일 제외)
			병가		12일(토·일 포함)

조치할 사항 원장(인재지원실장)은 전체 휴가의 종류에 대하여 적용될 수 있도록 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일 산입 여부에 대한 명확한 기준을 「취업규칙」에 신설하시기 바랍니다. **【개선】**